

0001065-68.2010.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Fernando Cruz Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

VISTOS.

LUIS FERNANDO CRUZ RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado por fatos capitulados no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ocorridos em 02 de julho de 2009. A denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, . - Centro

CEP: 14300-000 - Batatais - SP

Telefone: (16) 3761-5455 - E-mail: batataiscr@tjsp.jus.br

0001065-68.2010.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001065-68.2010.8.26.0070

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Fernando Cruz Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

VISTOS.

LUIS FERNANDO CRUZ RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado por fatos capitulados no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ocorridos em 02 de julho de 2009. A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2011 (fls. 39/40). O processo foi suspenso assim como o prazo prescricional em 03 de outubro de 2011, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 56).

Apesar de encetadas diligências, até o momento o réu não foi localizado.

Pugnou, o d. Promotor de Justiça, pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

DECIDO.

Há de se reconhecer a prescrição.

Com efeito, apesar do art. 366 do Código de Processo Penal não estabelecer prazo de expiração da suspensão, cediço que o processo não poderá permanecer aguardando a localização do réu indefinidamente.

A doutrina e a jurisprudência, pois, com razoabilidade, definiram que o prazo de suspensão é o mesmo do interregno prescricional para o delito pelo qual o réu está sendo processado.

Logo, considerando que a prescrição para o crime em tela era, à época dos fatos, de dois anos, a suspensão da prescrição se expirou em 02 de outubro de 2013, prosseguindo-se, a partir de então, o intercurso prescricional.

E, somando-se o período que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal com aquele que transcorreu desde outubro de 2013, à evidência que o prazo prescricional já foi superado.

Assim, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV do Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade de LUIS FERNANDO CRUZ RAMOS, em face da ocorrência da perda da pretensão punitiva estatal.
P.R.I.

Batatais, 28/03/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA